

Datenschutz — Jährliche Wiedervorlage

SG Technik GmbH · Website · Abschnitt C der Freigabe-Checkliste

Diese Vorlage wird aus **PRIVACY-CHECKLIST.md** erzeugt; dort steht der verbindliche Stand. Jeder Punkt nennt, **wo** nachzusehen ist, welcher **Soll-Stand** gilt und was bei einer **Abweichung** konkret zu ändern ist. Aufwand erfahrungsgemäß 30–45 Minuten. Nach Änderungen an Dateien im Projekt: `npm run build` und `/datenschutz` kurz ansehen.

GEPRÜFT AM	DURCH	NÄCHSTER TERMIN

Termin: jeweils **Anfang Januar**, zusammen mit dem Prüftermin im Verarbeitungsverzeichnis (Blatt 1, „Nächste Überprüfung“). Ein Termin statt zwei. Aufwand erfahrungsgemäß 30–45 Minuten.

Zum Abarbeiten auf Papier: `Datenschutz-Wiedervorlage.pdf` im Projektordner — vier Seiten mit Ankreuzfeld und Notizzeile je Punkt. Sie wird **aus diesem Abschnitt erzeugt**, nicht getrennt gepflegt; nach Änderungen hier neu bauen mit `npm run wiedervorlage:pdf`. Weicht ein Ausdruck von dieser Datei ab, gilt diese Datei.

Jeder Punkt nennt **wo nachsehen**, den **Soll-Stand** zum Vergleich und **was zu tun ist, wenn es abweicht**. Wer das in einem Jahr abarbeitet, soll nichts rekonstruieren müssen.

c1 DPF-Zertifizierung von Netlify

☐

Data Privacy Framework-Zertifizierungen müssen **jährlich** erneuert werden. Erlischt sie, trägt die Datenschutzseite eine Garantie vor, die es nicht gibt.

Wo	<code>dataprivacyframework.gov</code> → <i>Participant Search</i> → „Netlify“
Soll	Status Active für Netlify, Inc.
Abweichung	In <code>src/content/privacy.ts</code> bei <code>hosting.transferSafeguards</code> den Zusatz „bzw. EU-U.S. Data Privacy Framework“ streichen — es bleiben die Standardvertragsklauseln. Der Hinweis steht dort als Kommentar.

Dasselbe gilt für `mail.transferSafeguards` (Microsoft Corporation).

BEFUND

C2 Netlify-DPA



Wo	<code>netlify.com/pdf/netlify-dpa.pdf</code> — Datum steht auf Seite 1
Soll	Fassung 09.06.2026 (Kopie in der Nachweismappe)
Abweichung	Neue Fassung herunterladen, mit Datum in die Nachweismappe. Prüfen, ob sich Subprozessoren-, Lösch- oder Drittlandklauseln geändert haben; dann <code>privacy.ts</code> und Verarbeitungsverzeichnis nachziehen.

Dabei gezielt nachsehen: Anhang der technischen und organisatorischen Maßnahmen, **Nr. 5 lit. A „LOGGING AND MONITORING“** (in der Fassung 09.06.2026 auf Seite 15). Dort steht die zugesicherte Log-Speicherdauer — Soll: **on-line 90 days, offline 1 year**. Ändern sich die Zahlen, `logRetention` in `src/content/privacy.ts` nachziehen; fällt die Klausel weg, auf `null` setzen, die Seite fällt dann auf Kriterien zurück.

BEFUND

C3 Microsoft-DPA



Wo	<code>aka.ms/dpa</code> — im Browser öffnen, nicht die Direkt-URL kopieren (runde Klammern, und <code>curl</code> wird mit HTTP 403 geblockt; siehe <code>Nachweise/README.md</code>)
Soll	Fassung 22.05.2026 , englische Ausgabe maßgeblich
Abweichung	Neue Fassung in beiden Sprachen laden, Nachweismappe und <code>Nachweise/README.md</code> aktualisieren.

BEFUND

c4 A1 Digital: AGB AVV und GDAP-Rechte



Zwei Dinge, der zweite ist terminkritisch.

Wo (a)	<code>a1.digital/de/agb/</code> → A1 Digital International GmbH CO KG AGB Auftragsverarbeitung DE
Soll (a)	V2.1, gültig ab Juni 2025
Wo (b)	Microsoft 365 Admin Center → Einstellungen → Partnerbeziehungen
Soll (b)	Rollen und Ablaufdatum unverändert gegenüber <code>privacy.ts</code> → <code>mailAdmin.roles</code> und <code>mailAdmin.rolesExpire</code> (09.03.2027)
Abweichung	Rollen geändert → <code>mailAdmin.roles</code> anpassen. Beziehung beendet oder abgelaufen → <code>mailAdmin</code> auf <code>null</code> , der Absatz in Abschnitt 6 verschwindet dann von selbst. AVV inzwischen konkretisiert → <code>avvConfirmed</code> auf <code>true</code> .

⚠ **Die GDAP-Beziehung läuft am 09.03.2027 ab.** Wird sie verlängert, ist das eine neue Genehmigung — dann erneut prüfen, welche Rollen sie umfasst. Wird sie nicht verlängert, endet die Auftragsverarbeitung und `mailAdmin` gehört auf `null`. Der Januartermin liegt davor, das passt.

BEFUND

c5 Subprozessoren von Netlify



Wo	<code>trust.netlify.com</code> bzw. <code>netlify.com/legal/subprocessors/</code>
Soll	Stand wie in der Nachweismappe hinterlegt
Abweichung	Neue Liste mit Datum ablegen. Kam ein Subprozessor in einem Drittland hinzu, Zeile 1 des Verarbeitungsverzeichnisses prüfen.

Dabei gezielt nach „**Automatic, Inc. (Akismet)**“ sehen: Dieser Eintrag ist der Beleg für die Zeile „Spam-Prüfung“ in Abschnitt 5 der Erklärung (`formSpam` in `src/content/privacy.ts`). Fällt er weg oder wechselt der Spam-Filterdienst, muss die Zeile angepasst werden — Stand 01.10.2026: Kategorie „Spam Filtering“, Standort „US“.

Zugleich prüfen, ob die **Änderungsbenachrichtigungen** tatsächlich ankommen (Anfrage dazu läuft seit 01.10.2026, siehe B1). Kam im Jahr keine einzige Meldung, ist das kein Beleg für Stillstand, sondern ein Hinweis, dass die Registrierung nicht funktioniert hat.

BEFUND

C6 Datenregion Microsoft 365



Wo	Admin Center → Einstellungen → Einstellungen der Organisation → Organisationsprofil → Datenspeicherort
Soll	Exchange Online: aktuelle und zugesicherte Geografie je European Union\EFTA ; Dienst als EU-Datengrenzendienst gelistet
Abweichung	<code>mail.dataResidency</code> in <code>privacy.ts</code> auf den neu abgelesenen Wert setzen. Er wird in „... im Ruhezustand in {Wert} gespeichert“ eingesetzt und muss dorthin grammatisch passen.

⚠ **Nicht einfach auf null setzen.** Der Satz zur EU-Datengrenze steckt in `src/pages/datenschutz.astro` innerhalb derselben Bedingung und verschwindet mit — obwohl er eigenständig belegt ist. Soll nur die Ortsangabe entfallen, muss der `euDataBoundary` -Block vorher entkoppelt werden (eine Zeile).

Nicht von EU/EFTA auf ein einzelnes Land schließen. Genau das war Befund 8 des Prüfberichts vom 01.10.2026 (siehe **A5**): Ein Land gehört nur dann in den Wert, wenn ein mandantenbezogener Nachweis in der Nachweismappe liegt.

BEFUND

C7 Netlify Analytics



Wo	Netlify-Dashboard → Site → Analytics
Soll	deaktiviert
Abweichung	<code>hosting.analyticsEnabled</code> auf <code>true</code> . Wichtig: Der Wert <code>false</code> erzeugt auf der Seite eine harte Tatsachenbehauptung — wird die Statistik zugebucht und der Wert bleibt stehen, ist die Erklärung falsch.

BEFUND

C8 Verarbeitungsverzeichnis



Wo	<code>Unterlagen/Verarbeitungsverzeichnis_SG_Technik_GmbH.xlsx</code> (Arbeitsfassung) bzw. die Fassung in der Firmenablage
Soll	Stand und Version auf Blatt 1 aktuell; Blatt „Offene Punkte“ durchgesehen
Abweichung	Neue Dienste, geänderte Fristen oder neue Zugriffsberechtigte eintragen, Version hochzählen, Prüfdatum neu setzen.

Beim Bearbeiten: Datei vorher in Excel **schließen**. Eine geöffnete Datei überschreibt beim nächsten Speichern alle extern vorgenommenen Änderungen.

BEFUND

c9 Kontaktanfragen: hat der Löschturnus stattgefunden?



Der halbjährliche Turnus (30.06. und 31.12.) ist die tragende Maßnahme für die Speicherdauer in Abschnitt 5 der Erklärung. Seit 01.10.2026 nennt der Text eine **Höchstdauer** und ist damit eine überprüfbare Tatsachenbehauptung, keine Absichtserklärung mehr: Fällt der Turnus aus, wird die Erklärung falsch.

Wo	Netlify → Site → Forms und Postfach <code>office@sgt.co.at</code> — beide Ablagen; dazu die Durchgangsvermerke in der Nachweismappe
Soll	Keine erledigte Anfrage älter als das abgelaufene Kalenderhalbjahr — es sei denn, sie ist aufbewahrungspflichtig oder für Rechtsansprüche erforderlich und der Grund ist vermerkt ; für 30.06. und 31.12. je ein Durchgangsvermerk vorhanden
Abweichung	Liegegebliebenes sofort löschen und den Fehlertermin vermerken. Zwei ausgefallene Durchgänge hintereinander → der Turnus trägt die Höchstdauer nicht mehr: entweder auf monatliche Durchgänge umstellen oder <code>retention.contact</code> in <code>src/content/privacy.ts</code> ändern. Nicht stehen lassen.

Fehlt ein Vermerk, gilt der Durchgang als **nicht** stattgefunden — dass im Dashboard gerade nichts Altes liegt, kann auch daran liegen, dass in diesem Halbjahr keine Anfrage kam. Der Löschauflauf samt Begründung steht in **A3**.

BEFUND

c10 Stand der Erklärung



Nur anfassen, wenn sich inhaltlich etwas geändert hat. `stand` in `src/content/privacy.ts` auf den Monat der letzten inhaltlichen Änderung setzen — nicht routinemäßig hochzählen. Ein Stand, der neuer ist als der Inhalt, ist genauso irreführend wie einer, der älter ist.

Danach `npm run build` und die Seite `/datenschutz` kurz ansehen.

BEFUND